

1500312-13.2021.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... estariam em "guerra", por causa de tráfico de drogas. Em data anterior, havia ocorrido alguns disparos de arma de fogo pelo local. Visualizaram o réu segurando algo enrolado em uma camiseta. O réu tentou se evadir para não ser abordado. Conseguiram alcançar Guilherme. Identificaram que o objeto embrulhado na camiseta era uma arma de fogo. Localizaram no bolso do indivíduo um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500312-13.2021.8.26.0600 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500312-13.2021.8.26.0600

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2351605/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 22156637 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

5842/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5842/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

2351605 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Mathias da Silva Fernandes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art.16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Recebida a denúncia, ofertada resposta à

acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu com a produção de prova oral e o interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais. A Acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 146/149). A Defesa quer que a pena seja fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. Quer a consideração da detração da pena e a fixação do regime semiaberto (fls. 153/154).

É o relatório.

DECIDO.

2. Passo à análise da prova oral.

A testemunha de acusação Alex Fabiano de Souza Marques, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com termo de fls. 04. Em juízo, aludiu que, na data dos fatos, estava em patrulhamento. Receberam denúncias de que alguns indivíduos estariam em "guerra", por causa de tráfico de drogas. Em data anterior, havia ocorrido alguns disparos de arma de fogo pelo local. Visualizaram o réu segurando algo enrolado em uma camiseta. O réu tentou se evadir para não ser abordado. Conseguiram alcançar Guilherme. Identificaram que o objeto embrulhado na camiseta era uma arma de fogo. Localizaram no bolso do indivíduo um carregador sobressalente. O réu foi conduzido até a CPJ (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Diego Felício Novaes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com termo de fls. 05. Em juízo, aludiu que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que visualizaram um indivíduo portando um objeto enrolado em uma camiseta. Tentaram a abordagem. O réu, ao perceber que seria abordado, andou de forma mais rápida e tentou entrar em uma casa. Identificaram que o objeto era uma arma de fogo. Localizaram com o réu um carregador de arma de fogo municiado e um celular. Guilherme informou que havia realizado alguns disparos, contra uma propriedade, e que efetuariam mais disparos pelo município. O réu foi conduzido para a CPJ, onde foi preso (mídia digital/SAJ). O réu, em solo policial, disse que cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. Estava na "saidinha de Natal". Conseguiu a arma na presente data, para sua defesa, e a de sua família, tendo em vista que sua casa foi alvo de disparos. Possui um filho de 01 ano e 07 meses e uma irmã de 10 anos de idade (fls. 06). Em juízo, confirmou os fatos narrados na inicial. Estava com a arma de fogo. Dois indivíduos atiraram em sua casa e na casa de sua sogra. Os indivíduos discutiram com uma terceira pessoa. Então, eles foram até o local e dispararam contra as residências. Um dos projéteis quase acertou seu padasto. Não sabe o motivo de sua casa ter sido alvo. Realizaram um boletim de ocorrência por causa dos disparos. Tinha ciência de que não poderia portar arma de fogo. Estava "sem saída" e teve que defender sua família. Possui passagem criminal por tráfico de drogas e por porte de arma. Não tinha envolvimento na discussão entre os indivíduos (mídia digital/SAJ).

3. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/08, boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo pericial em arma de fogo de fls. 102/107, não se olvidando da prova oral coligida.

A autoria, igualmente, é inconteste.

O fato e os detalhes narrados na peça acusatória inaugural restaram seguramente comprovados.

Além das demais provas carreadas aos autos, o réu confessou os fatos contidos na inicial.

A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHO na Apelação Criminal nº 913.122-3/0,

"é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade".

Seguindo:

'É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos' (RJDTACRIM - 25/86 -

RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)".

Esse é o caso dos autos.

Foi espontânea, com objetivo de elucidar os fatos, bem como verossímil, certa, clara e coincidente com os outros elementos.

A prova oral corroborou a confissão, segundo restou pontuado.

A prova testemunhal, aliada à confissão, esclareceu à sociedade a atuação do denunciado, com riqueza de detalhes, em conformidade com a tese acusatória. Sem delongas, pois.

Nos moldes do alegado pela acusação e pela defesa, não há de se falar em improcedência.

A autoria foi comprovada de maneira robusta e cristalina.

O conjunto probatório é conclusivo.

A condenação é de rigor.

4. Passo à fixação penal.

Primeira fase: em análise às diretrizes do art. 59 do CP, as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, pois ele é portador de maus antecedentes, segundo certidão de fls. 43/44 (Proc. nº 1500102-64.2018.8.26.0600, deste juízo, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 21/05/2021). Aumento a pena em 1/6, por se tratar de uma certidão, segundo a tese que adoto.

Segunda fase: o réu é reincidente específico, conforme certidão de fls. 42 (Proc. nº 0001028-17.2017.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 16, único, IV da Lei nº 10.826/03, com trânsito em julgado em 25/09/2019). Aumento a pena em 1/3; se a reincidência não fosse específica, o aumento seria de 1/6, segundo a tese que adoto.

Presente a atenuante da confissão espontânea, que ora fica reconhecida. Reduzo a pena em 1/6.

Terceira fase: não verifico a presença de causas de aumento ou diminuição.

A reprimenda final perfaz 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal.

4. Do regime carcerário.

Ante as condições acima mencionadas – maus antecedentes e reincidência específica, fixo o regime será o inicial fechado, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e art. 59, caput, e III, ambos do CP, podendo haver, é certo, progressão de regime no momento próprio, a critério do juízo da execução.

Benesses:

Pelos mesmos motivos, vale ressaltar que ele não tem direito a qualquer benesse, como por exemplo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do CP.

Não há, ainda, de se falar em suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, I, II, do CP, novamente, em virtude do réu ser reincidente em crime doloso e as condições do art. 59 do CP não se revelarem favoráveis.

5. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar GUILHERME MATHIAS GARCIA FERNANDES, a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Preso durante o processo, maior razão existe agora para se manter a custódia cautelar, tal como lançada anteriormente, com fundamento no art. 387, § 1º, e art. 316, parágrafo único, ambos do CPP.

ORA, SE ANTE A CUSTÓDIA CAUTELAR SE REVELOU NECESSÁRIA, AGORA, COM SENTENÇA CONDENATÓRIA, MAIOR RAZÃO EXISTE PARA SE MANTÊ-LA. PROVIDÊNCIA CONTRÁRIA SERIA INCOERENTE.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário.

No mais, oportunamente, lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro a gratuidade, ficando o réu isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.
Lins, 24 de março de 2022.

LUCIANO BRUNETTO BELTRAN
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA